

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕336号

纪律处分决定书

当事人：柳家平，男，1974年10月出生，时任广东文投国富股权投资基金管理有限公司（以下简称文投国富）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向柳家平下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕40号）。柳家平未在规定期限内向协会提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、事先告知情况

经查，文投国富存在以下违规行为：

一是向非合格投资者募集资金。“深圳市众投十五邦投资企业（有限合伙）”（以下简称“众投十五邦”）、“深圳市众投三十一邦投资企业（有限合伙）”（以下简称“众投三十一邦”）、“深圳市众投六十邦投资企业（有限合伙）”（以下简称“众投六十邦”）、“深圳市众投九十二邦投资企业

（有限合伙）”（以下简称“众投九十二邦”）等4只基金产品于2015年4月至2016年1月成立；上述“众投十五邦”“众投三十一邦”“众投六十邦”“众投九十二邦”等4只基金产品募集设立过程中，未履行合格投资者确认程序，存在向非合格投资者募集资金的情况。上述行为违反了《私募基金监管办法》第十四条的规定。

二是私募基金产品募集完毕后未及时进行备案。上述“众投十五邦”“众投三十一邦”“众投六十邦”“众投九十二邦”等4只基金产品募集完毕后，文投国富未在协会进行备案，直至2023年7月完成整改。上述行为违反了《私募基金监管办法》第八条、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十一条以及《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第六条、第十四条的规定。

以上事实有行政监管措施决定书、自律核查的说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据文投国富提供的高管信息材料及其在协会登记的信息，柳家平自2014年7月至2020年5月任法定代表人，应当对文投国富向非合格投资者募集资金、私募基金产品募集完毕后未及时进行备案等违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

将柳家平加入黑名单，期限为一年。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以

上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起 15 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024 年 7 月 4 日



抄送：证监会市场二司（清整办），广东证监局。
